

9

תאריך: 15/01/2013	ד' בשבט, תשע"ג
מהנדס רישוי: אבו חבלה איאד	
בקשה להיתר: 12-1564	
תיק בניין: 4062-028	
גוש/חלקה: 6135/44	
כתובת הנכס: אביטל 28	
כתובת נוספת:	

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

לכבוד

דוידוב ויטלי
אביטל 28
תל אביב - יפו 67635

אדון/גברת נכבדים

הנדון: החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה
פרוטוקול 2-12-0026 מספר החלטה 16 מיום 09/01/2013.

אנו מאשרים שבתאריך 04/09/2012 הוגשה בקשה להיתר בניה שנדונה בתאריך הנ"ל, ואשר תוכנה:

בקשה לתוספת בניה:
תוספת בניה בקומה: גג, בשטח של 22.84 מ"ר, שטח הדירה/המשרד לאחר התוספות יהיה 97.01 מ"ר

להלן החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה

ההחלטה: החלטה מספר 16
ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-12-0026 מתאריך 09/01/2013

לאשר את הבקשה להכשרת בניה קיימת על הגג כחדר יציאה לגג כולל פרגולה כהקלה ל:
-בניה על הגג ללא נסיגה ממעקה חיצוני כולל פרגולה בצידי הדרומי של הבניין;
בתנאי מילוי דרישות מהנדס העיר, קובץ הנחיות ובתנאים הבאים:

תנאים להיתר

1. הריסת מחסן קיים המסומן להריסה בקומת הגג לפני הוצאת היתר ואישור מחלקת הפיקוח על ההריסה;
2. תיקון טבלאות המפרט בתיאום עם מהנדס רישוי;
3. תיקון חישוב השטחים בהתאם למפרט שנבדק והכללת כל השטחים המקורים.
4. תיקון מפרט הבקשה בהתאם למפרט על גבי המפרט שנבדק;
5. צביעת התכנית בהתאם לתקנות התכנון והבניה;
6. הצגת פתרון אודור למקלחת ולשרותים בקומה א';
7. הצגת פתרון ניקוז הגג בקטע המסומן להריסה;
8. הצגת פתרון ניקוז מי גשם בגגון הפונה לעבר השכן;
9. התאמת מהלך המדרגות לחדר יציאה לגג לתקנות התכנון והבניה;
10. הצגת פרט פרגולה בקנה מידה 1:20;

תנאים בהיתר

פיצול יח"ד העליונה לשתי יח"ד נפרדות תהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטולו.

הערות

1. ההיתר הינו למבוקש בלבד ואינו בא לאשר כל בניה שנעשתה בבנין או במגרש ואשר אינה כלולה בו.
2. אם יתברר כי יש מי שטוען לזכויות בנכס, האחריות כולה היא על המבוקש לא יכול לבוא בטענות /או תביעות כלפי התעדה המקומית שתדון בבקשה מבחינה תכנונית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

* * * * *

עורך הבקשה נדרש בזאת למלא אחר כל סעיפי התנאים להיתר (בנספח המצורף). נדגיש, שעליו לפרט בכתב את מהות הטיפול שביצע עבור כל סעיף וסעיף.

אתה רשאי להגיש ערר תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה, ובלבד שהינה החלטה סופית, בפני ועדת הערר של משרד

הפנים, בדרך מנחם בגין 116, תל אביב 67013 קומה 1 "בית קלקא" טלי 03-7515084 פקס 03-7515086

לצורך המשך הטיפול בבקשה:

הנך מבקש להפנות את עורך הבקשה למחלקת רישוי בניה בשדרות בן גוריון 68 תל-אביב - יפו לאחר השלמת תיאום התכנון.

לתשומת לבך:

- מסמך זה אינו מהווה היתר בניה או שימוש בהתאם לחוק.
- דרישות אלו אינן מינעו דרישות לשינויים נוספים לפי הצורך.
- החלטת רשות רישוי כתת היתר תיחשב כבטלה בתום שנה מתאריך הודעה זו (אלא אם צויין אחרת בהחלטה לעיל) אם במשך התקופה האמורה לא יוצא היתר.
- לצורך טיפול בהיטל השבחה, עליך להגיש למחלקת רישוי בזמן הגשת התיקים הירוקים, תכנית צבועה נוספת ועותק מנסח הטאם.

בכבוד רב

דרורה שירזלי
בשם מרכז הועדה

העתקים:

תיק בניין

מבקש הבקשה

עורך הבקשה

דודוב ויטלי

אליאס הרצל

רחוב אביטל 28, תל אביב - יפו 67635

נספח להחלטה

פירוט אופן מילוי דרישות הועדה

נבקש להתייחס בטופס זה לכל דרישה ודרישה עם סימון מיקום התיקון/השלמה במפרט מתחת לכל תנאי.

לאחר השלמת כל הדרישות ותיקון המכרס בהתאם עפ"י הדרישות המפורטות לעיל, יש לצרף את הטופס המלא עם המפרטים לבדיקה סופית.

לא יתקבלו מפרטים לבדיקה סופית ללא מילוי כל הסעיפים בטופס זה.

תאריך

חתימת עורך הבקשה

עורך הבקשה הביא לידיעתך את הנ"ל

תאריך

חתימת מבקש הבקשה

נספח אישורי תיאום תכנון נדרשים

דרישה	סוג תיאום	ת. בודקת	מטפל בתחנה	טל' מטפל	העברת תכנית	תא' אישור	תא' תיוק	תנאים
מיקלוט	אחרי ועדה	מיקלוט	לובה וינשטיין	7247156				
הסדר מגרש	אחרי ועדה	הסדר מגרש	מריאנה קיטאוקה	5217521				
נכסים	אחרי ועדה	נכסים	מריסה מור	5218697		10/10/2012		
פיקוח בניה	אחרי ועדה	פיקוח בניה	אולג כושצ'יר	5217016	04/09/2012	09/09/2012	10/09/2012	
השבחה	אחרי ועדה	השבחה	דנה שיחור	7363				
השבחה	אחרי ועדה	השבחה	דנה שיחור	7363				
אדריכל רישוי	אחרי ועדה	אדריכל רישוי	דו" גיטמן	7247155				
תוכנית סניטרית	אחרי ועדה	תכנית סניטרית	עורך הבקשה					
תיקים ירוקים	אחרי ועדה	תיקים ירוקים	עורך הבקשה					
חשבון יציבות	אחרי ועדה	חשבון יציבות	עורך הבקשה			04/09/2012	04/09/2012	
בדיקות קרקע	אחרי ועדה	בדיקות קרקע	עורך בקשה					
חיזוק מבנה	אחרי ועדה	חיזוק מבנה	עורך הבקשה					
חיזוק מבנה	לפני ועדה	חיזוק מבנה	עורך הבקשה			04/09/2012	04/09/2012	
תנועה	לפני ועדה	מהנדס רישוי	אלכסנדרה גרשטיי	7247167				

ועדת משנה לתכנון ובניה

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה

רחוב אביטל	מס' בית 28	שכונה התקוה	תיק בניין 4062-028
שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות): 78		גוש /חלקה 44/5135	

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 12-1564	תא' הגשה 04/09/2012	סיווג תוספת בניה	מהות הוספת שטח
-----------------------------	------------------------	---------------------	-------------------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי דודוב ויטלי	כתובת רחוב אביטל 28, תל אביב - יפו 67635
----------------------------------	---

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי אליאס הרצל	כתובת ת.ד. 2204, בת ים 59121
---------------------------------	---------------------------------

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי אליאס הרצל	כתובת ת.ד. 2204, בת ים 59121
---------------------------------	---------------------------------

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

בקשה לתוספת בניה בקומה: גג, בשטח של 22.84 מ"ר, שטח הדירה לאחר התוספות יהיה 97.01 מ"ר

מצב קיים (עורך הבקשה)

בנין מגורים בן 2 קומות, שתי יחידות דיור.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

קומה / תיאור			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים				סך שטחי שירות		
מפלס	קומה	תיאור	קיים בהיתר	קיים + מוצע	%	מותר	מ"ר	%	מותר
	1	קומה	74.17	74.17	95.09	74.17			
	2	גג	22.84	22.84		23.00			
		מעל	97.01	97.01	95.09	97.17			
		מתחת							
		סה"כ	97.01	97.01	95.09	97.17			

עיריית תל אביב-יפו
מחלקת תכנון
מחלקת תכנון
מחלקת תכנון
מחלקת תכנון

ממצאי בדיקה

הערות מהנדס רישוי (איאד אבו חבלה)

המגרש שבנדון הינו מגרש משני כלול באזור מגורים ב' לפי תכנית 2215. המגרש הינו פינתי כאשר בצידו הצפוני עובר רחוב מושיע ובצידו המערבי גובל עם רחוב אביטל. בתיק הבניין לא נמצאו היתרים לבניין.

◆ תיאור הבקשה ◆

הבקשה הינה להכשרת בניה קיימת על הגג כחדר יציאה לגג לפי תכנית ג'. שטח הבניה הקיימת על הגג הינו כ 23.00 מ"ר, מבוקש גם פרגולה מעץ צמודה אליו. על הגג קיים מחסן המסומן כעת להריסה. עקב הבניה ללא היתר הוגש צו הריסה מינהלי. כ"כ הבקשה כוללת שינויים פנימיים ע"י הפיכת אחד מהחדרים הקיים לממ"ד.

בתאריך 1.10.2012 התקבל אישור תצ"א ע"ע ענת עיני :

"מבדיקת תצ"א ברח' אביטל 28 ע"ע ש :

1. בתאריך 28.8.1982 נראה מבנה . (נבדק גם צילום מתאריך 19.12.1981) ;
2. בתאריך 23.06.2012 נראה מבנה הדומה למבנה משנת 1981/1982, בנוסף קיים גג נוסף בצידו המערבי של המבנה.
3. נראה שהמבנה על הגג, גדול במידותיו הבניה לעומת המבנה הקיים בצילומי האויר.
4. רצ"ב אורתופוטו המציין את האיזור נשוא הפנייה."

◆ זכויות בניה ◆

המגרש כלול באזור מגורים ב' לפי תכנית 2215. ניתן לבנות על המגרש בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 100% (תכסית הקרקע לא תעלה ע"כ 50% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע. תכנית 2215/א המאושרת קובעת כי שטח יחיד דיוור לא יקטן מ - 90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשיי מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחיד בשטח קטן מ - 90 מ"ר אך לא פחות מ- 70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד. עפ"י הוראות תכנית ג' בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) ניתן לבנות חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה, וכן פרגולה על רגל בשטח 1/3 הגג הפסי הצמוד לחדר היציאה .

◆ בעלויות ◆

שטח מדוד המגרש המשני 78 מ"ר. המגרש על חלקה מס' 44 שרשומה במושע, בשטח של 11476 מ"ר. בעלים המגרש המשני רשומים בחלקה הנדונה כבעלי חלק בנכס השווה ל- 168 מ"ר. הבקשה התומה ע"י בעלי הדירה הנדונה שמחזיקים 60 מ"ר מתוך 168 מ"ר. הוצג תצהיר הבעלים לצורך הודעה לפי תקנה 2' ובו: "בשל גודלה של החלקה וריבוי הבעלים ולמרות המאמצים שעשיתי, לא הצלחתי לאתר את שאר הבעלים של החלקה". נשלחו הודעות לבעלי הדירה בקומת הקרקע, לבעלים הגובלים ולרבות ממיי וחב' חלמיש. בנוסף נעשה פרסום לפי תקנה 2' ולא התקבלו התנגדויות.

נכסים מרינה מור 10/10/2012

בהמשך לפנייתכם אלינו לפי תקנה 2' לתקנות התכנון והבניה מיום 12/09/2012 הנושא נבדק ולהלן התייחסות אגף הנכסים: חלקה 44 בגוש 6135 בבעלות בעלים שונים, עיריית ת"א בעלים של חלק מהחלקה במושע. מבדיקה בתוכניות נמצא כי הבקשה להיתר לא חלה על השטחים שבבעלות העירייה, היא נמצאת בשטח פרטי שמיועד למגורים. לנוכח האמור אין מניעה מצידו לאשר את הבקשה.

◆ התאמה לתב"ע ◆

קווי בניין על פי תב"ע 2215/א	מותר	מוצע	סטייה
0 מ' לרחוב אביטל	0 מ' בקומה א'		
0 מ' לרחוב מושיע	0 מ'		
צדדי 1: 3 מ' או 0 מ'	0 מ'		
צדדי 2: 3 מ' או 0 מ'	0 מ'		
לא יעלה על 23.00 מ'	22.84 מ'		
נכו 2.50 מ'	נכו 2.50 מ'		

	ברור 4 מ'	ברור 4 מ'	
שמירת נסיגה ממעקה הגג	2.0 מ' מאחד המעקות 1.2 מ' משאר המעקות	2.0 מ' 0.0 מ' בצד הדרומי	ראה הערה 1.
שטח דירה במ"ר	לא יקטן מ 90 מ"ר כולל ממ"ד	78.44 מ"ר לא כולל ממ"ד	דירה בקומה שניה היתה קיימת לפני 1981.
מספר קומות	3+חדר יציאה לגג	2 קומות + חדר יציאה לגג	

♦ התאמות ♦ (איאד אבו חבלה)

הערות	כן	לא
התאמה ל – "ג"	X	ראה הערה 1.
התאמה לתקנות - פרגולה - מהלך - מדרגות	X	המרחק בין הפרגולה למעקה הגג פחות מ-1.20 מ' והני"ל מבוקש כהקלה. במהלך מדרגות אחד, לכל אורכו, יכול לכלול עד 22 מדרגות, בתנאי שהרום לא יעלה על 15.5 ס"מ. בבקשה שבנדון גובה רום המדרגה כ 20 ס"מ.
בנייה על הגג	X	ראה הערה 1.
חניה		שטח הדירה כולל התוספת על הגג פחות מ 120 מ"ר, לכן לא נדרש עוד מ"ח.

הערה 1:

חדר יציאה לגג ופרגולה נבנו ללא נסיגה ממעקה הגג בצידו הדרומי לבניין, שבניגוד להוראות תכ"ג/1 והני"ל מבוקש כהקלה.

חו"ד פיקוח על הבניה

אולג כושצ'ר 09/09/2012

התוכנית תואמת את המצב בשטח. המבוקש טרם נהרס המבוקש בנוי במלואו הוגש צו הריסה מינהלי.

חו"ד נוספות

נכסים מרינה מור 10/10/2012

בהמשך לפנייתכם אלינו לפי תקנה 2' לתקנות התכנון והבניה מיום 12/09/2012 הנושא נבדק ולהלן התייחסות אגף הנכסים:

חלקה 44 בגוש 6135 בבעלות בעלים שונים, עיריית ת"א בעלים של חלק מהחלקה במושע. מבדיקה בתוכניות נמצא כי הבקשה להיתר לא חלה על השטחים שבעלות העירייה, היא נמצאת בשטח פרטי שמיועד למגורים. לנוכח האמור אין מניעה מצידנו לאשר את הבקשה.

חיזוק מבנה עורך הבקשה 04/09/2012

המלצה להיתר

חשבון יציבות עורך הבקשה 04/09/2012

המלצה להיתר

פרסומים

נעשו פרסומים לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות:
בניית חדר יציאה לגג עבור דירה עליונה ללא נסיגה ממעקה חיצוני כולל פרגולה – בצד הדרומי לבניין.
תאריך הודעה אחרונה: 26/11/2012

חו"ד מהנדס העיר (ע"י אבו חבלה איאד)

לאשר את הבקשה להכשרת בניה קיימת על הגג כחדר יציאה לגג כולל פרגולה כהקלה ל:
-בניה על הגג ללא נסיגה ממעקה חיצוני כולל פרגולה בצידו הדרומי של הבניין;
בתנאי מילוי דרישות מהנדס העיר, קובץ הנחיות ובתנאים הבאים:

תנאים להיתר

1. הריסת מחסן קיים המסומן להריסה בקומת הגג לפני הוצאת היתר ואישור מחלקת הפיקוח על ההריסה;
2. תיקון טבלאות המפרט בתיאום עם מהנדס רישוי;
3. תיקון חישוב השטחים בהתאם למפרט שנבדק והכללת כל השטחים המקורים.



4. תיקון מפרט הבקשה בהתאם למפורט על גבי המפרט שנבדק;
5. צביעת התכנית בהתאם לתקנות התכנון והבניה;
6. הצגת פתרון אוורור למקלחת ולשרותים בקומה א';
7. הצגת פתרון ייקוז הגג בקטע המסומן להריסה;
8. הצגת פתרון ייקוז מי גשם בגגון הפונה לעבר השכן;
9. התאמת מהלך המדרגות כחדר יציאה לגג לתקנות התכנון והבניה;
10. הצגת פרט פרגולה בקנה מידה 1:20;

תנאים בהיתר

פיצול יחיד העליונה לשתי יחיד נפרדות תהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטולו.

הערות

1. ההיתר הינו למבוקש בלבד ואינו בא לאשר כל בניה שנעשתה בבנין או במגרש ואשר אינה כלולה בו.
2. אם יתברר כי יש מי שטוען לזכויות בנכס, האחריות כולה היא על המבוקש לא יכול לבוא בטענות ו/או תביעות כלפי הועדה המקומית שתדון בבקשה מבחינה תכנונית.

ההחלטה : החלטה מספר 16

ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 0026-12-2 מתאריך 09/01/2013

לאשר את הבקשה להכשרת בניה קיימת על הגג כחדר יציאה לגג כולל פרגולה כהקלה ל:
-בניה על הגג ללא נסיגה ממעקה חיצוני כולל פרגולה בצידו הדרומי של הבניין;
בתנאי מילוי דרישות מהנדס העיר, קובץ הנחיות ובתנאים הבאים:

תנאים להיתר

1. הריסת מחסן קיים המסומן להריסה בדומת הגג לפני הוצאת היתר ואישור מחלקת הפיקוח על ההריסה;
2. תיקון טבלאות המפרט בתאום עם מהנדס רישוי;
3. תיקון חישוב השטחים בהתאם למפרט שנבדק והכללת כל השטחים המקורים.
4. תיקון מפרט הבקשה בהתאם למפורט על גבי המפרט שנבדק;
5. צביעת התכנית בהתאם לתקנות התכנון והבניה;
6. הצגת פתרון אוורור למקלחת ולשרותים בקומה א';
7. הצגת פתרון ייקוז הגג בקטע המסומן להריסה;
8. הצגת פתרון ייקוז מי גשם בגגון הפונה לעבר השכן;
9. התאמת מהלך המדרגות לחדר יציאה לגג לתקנות התכנון והבניה;
10. הצגת פרט פרגולה בקנה מידה 1:20;

תנאים בהיתר

פיצול יחיד העליונה לשתי יחיד נפרדות תהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטולו.

הערות

1. ההיתר הינו למבוקש בלבד ואינו בא לאשר כל בניה שנעשתה בבנין או במגרש ואשר אינה כלולה בו.
2. אם יתברר כי יש מי שטוען לזכויות בנכס, האחריות כולה היא על המבוקש לא יכול לבוא בטענות ו/או תביעות כלפי הועדה המקומית שתדון בבקשה מבחינה תכנונית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

* * * * *